

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 567/2538	นางสาว รวงพร ประสิทธิ์กุล	โจทก์
	นาย สามารถ โพธิ์ขาว กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 445

โจทก์ที่2ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ที่1กับผู้ตายอาศัยอยู่บ้านเดียวกับโจทก์ที่1การที่โจทก์ที่1จ้างม.มาทำงานบ้านทุกอย่างที่ผู้ตายเคยทำอยู่แทนผู้ตายโจทก์ที่2ย่อมได้รับประโยชน์จากการทำงานของม. ด้วยทั้งโจทก์ที่2ก็ได้จ้างบุคคลอื่นมาช่วยทำงานอีกเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดแรงงานในครอบครัวของผู้ตายซึ่งเป็นภริยาโจทก์ที่1ซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำละเมิดของจำเลยแก่โจทก์ที่1แล้วความเสียหายของโจทก์ที่2ในส่วนนี้ย่อมหมดไปโจทก์ที่2ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้อีก

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษารวมกันกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10256/2532 ระหว่าง นายประศาสน์ ประสิทธิ์กุลโจทก์ นายสามารถ โพธิ์ขาวกับพวกรวม 3 คน จำเลยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด จำเลยร่วมและคดีหมายเลขแดงที่ 10258/2532 ระหว่าง นางสาวกัญญาประสิทธิ์กุล โจทก์ นาย

สามารถ โปธิ์ข่าวกับพวกรวม 3 คนจำเลย บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด จำเลยร่วมแต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว คงขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้ เพื่อความสะดวกให้เรียก นายประศาสน์ ประสิทธิ์กุลว่าโจทก์ที่ 1 นางสาวรวงพร ประสิทธิ์กุล ว่าโจทก์ที่ 2 นางสาวกัญญา ประสิทธิ์กุล ว่าโจทก์ที่ 3 ส่วนจำเลยทั้งสามและจำเลยร่วมทั้งสามสำนวนให้เรียกตามเดิม

โจทก์ที่ 2 ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2528 จำเลยที่ 1 ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างหรือปฏิบัติหน้าที่ไปในทางธุรกิจให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ขับรถโดยสารปรับอากาศหมายเลขทะเบียน 10-0148 กรุงเทพมหานคร จากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตามถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำไปตามไหล่เขาด้านขวามือของรถโดยสาร นางจำเนียร ประสิทธิ์กุล มารดาของโจทก์ที่ 2 ถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ 2 ได้จัดการเกี่ยวกับศพ นางจำเนียรประสิทธิ์กุล โดยเสียค่าจ้างรถบรรทุกศพ ค่าโลงศพ ค่ารูปเทียนเป็นเงิน 8,765 บาท ค่าโทรศัพท์ทางไกลเกี่ยวกับการรับศพเป็นเงิน 550 บาท ค่าจ้างรถติดต่อกับศพจากกรุงเทพมหานครกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปและกลับเป็นเงิน 3,000 บาท ค่าจ้างโกดังเก็บศพ 3,430 บาท ค่าจัดเลี้ยงรับรองแขกที่มาในงานศพ 36,680 บาท ค่าทำบุญ 7 วัน 7,800 บาท ค่าทำบุญ 100 วัน เป็นเงิน 9,200 บาท ค่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายต้องจ่ายเงิน 70,000 บาท โจทก์ที่ 2 ต้องขาดแรงงานในครัวเรือนปีละ 12,000 บาท ขอดิดเป็นเวลา 7 ปี เป็นเงิน 87,000 บาท รวม 9 รายการ เป็นเงิน 223,425 บาท ขอดิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย 15,360 บาท รวมเป็นเงิน 238,785 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 238,785 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ค่าเสียหายของโจทก์ที่ 2 เกินความจริง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ค่าเสียหายของโจทก์ที่ 2 เกินความเป็นจริง

จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลชั้นต้นหมายเรียกบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นซ์ จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่จำเลยที่ 2 แต่ออกกรมธรรม์หลังเกิดเหตุแล้ว ข้อตกลงตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 170,485 บาท ให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 154,825 บาท ให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 243,123 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยร่วมรับผิดชอบโจทก์ที่ 1 และที่ 3 จำนวนคนละ 10,000 บาท และรับผิดชอบโจทก์ที่ 2 จำนวน 100,000 บาท

จำเลย ที่ 2 และ จำเลยร่วม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 104,425 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยอื่นนั้น ข้อเท็จจริงที่ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีของนางจำเนียร ประสิทธิ์กุล โจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 กับนางจำเนียรเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2528 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขับรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-0148 กรุงเทพมหานคร ในทางการที่จ้างของ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผู้โดยสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมากรุงเทพมหานครมี
โจทก์ที่ 1 และที่ 3 กับนางจำเนียรโดยสารมาด้วย เมื่อรถยนต์แล่นมาถึงตำบลทราย
ทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำเลยที่ 1 ขับรถด้วยความ
ประมาทเป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวพลิกคว่ำ ทำให้โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ได้รับ
อันตรายสาหัสนางจำเนียรถึงแก่ความตาย

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 ฟ้องเรียกค่าขาดแรงงานใน
ครอบครัวที่มารดาโจทก์ที่ 2 ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำละเมิดของจำเลยทั้ง
สาม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้เพราะไม่มีสิทธิที่
จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูย่อมไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นคนละเรื่องกันนั้นโจทก์ที่ 2
เบิกความว่า ในระหว่างที่นางจำเนียรมีชีวิตอยู่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในครัวเรือน โดย
ดูแลบ้านและทำกับข้าวโจทก์ที่ 1 เบิกความและตอบทนายจำเลยที่ 2 ถ้าม้านว่า
หลังจากนางจำเนียรถึงแก่ความตายแล้วโจทก์ที่ 1 ได้ว่าจ้างนางมณีรัตน์มาดูแล
ทำความสะอาดบ้าน ประกอบอาหารและซักเสื้อผ้าให้บุตรด้วยปรากฏตามคำฟ้องว่า
โจทก์ที่ 1 และที่ 2 อาศัยอยู่บ้านเดียวกันและโจทก์ที่ 2 ตอบทนายจำเลยที่ 2 ถ้าม้านว่า
โจทก์ที่ 1 ได้ว่าจ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทนนางจำเนียร โจทก์ที่ 1 ได้ฟ้อง
เรียกเงินส่วนนี้แล้ว ส่วนโจทก์ที่ 2 ไม่ได้ว่าจ้างส่วนนี้อีกเห็นว่า เมื่อโจทก์ที่ 1 และที่
2 อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน การที่โจทก์ที่ 1 ได้ว่าจ้างนางมณีรัตน์มาทำงานบ้านทุกอย่าง
ที่นางจำเนียรเคยทำอยู่แทนนางจำเนียรแล้ว โจทก์ที่ 2 ย่อมได้รับผลประโยชน์จาก
การทำงานของนางมณีรัตน์ด้วย และโจทก์ที่ 2 ก็ไม่ได้ว่าจ้างให้บุคคลอื่นมาช่วย
ทำงานอีก ดังนั้นแม้โจทก์ที่ 2 จะมีสิทธิได้รับความเสียหายในส่วนนี้ แต่ก็เป็นค่าเสียหาย
ในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ที่ 1 ฟ้องเรียกมาและศาลล่างทั้งสองก็ได้พิพากษาให้
จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่โจทก์ที่ 1 แล้ว ความเสียหายของโจทก์ที่
2 ในส่วนนี้ย่อมหมดไป โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายส่วนนี้อีก ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาไม่ให้ค่าเสียหายส่วนนี้แก่โจทก์ที่ 2 ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(ชุธาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>